



Unternehmensrechtsformen

Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen Geschäftsvorfall

Was ist Erfolg in der Wirtschaft?

Erfolg ist der Oberbegriff für Gewinn oder Verlust.

Erfolgswirksam sind Geschäftsvorfälle nur dann, wenn das Eigenkapital sich verändert!

Verminderung des Vermögens in einem Geschäftsjahr = Verlust

Vermehrung des Vermögens in einem Geschäftsjahr = Gewinn

Liquidität (Zahlungsfähigkeit)

Liquidität ist der Bestand an Geldmitteln („flüssige Mittel“), mit denen man seine Rechnungen und sonstigen Verpflichtungen bezahlen kann.

Liquiditätswirksam sind Geschäftsvorfälle, wenn sie einen Geldzu- oder -abfluss bewirken.



Insolvenzgründe:

1. Akute Zahlungsunfähigkeit § 17 INSO
2. Drohende Zahlungsunfähigkeit § 18 INSO
3. Vermögenslosigkeit (Überschuldung) § 19 INSO

Rechtsformen und Unternehmensformen

Insolvenzordnung (InsO)

§ 17 Zahlungsunfähigkeit

- (1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit.
- (2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

§ 18 Drohende Zahlungsunfähigkeit

- (1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund.
- (2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. In aller Regel ist ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde zu legen.
- (3) Wird bei einer juristischen Person oder einer rechtsfähigen Personengesellschaft der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind.

Insolvenzordnung (InsO)

§ 19 Überschuldung

(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund.

(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen

Einfache Prüfung ob Überschuldung vorliegt:

Überschuldung liegt i.d.R. vor, wenn das Eigenkapital < 0 wird.

Fahrlässige Insolvenzverschleppung: Hier drohen Geldstrafen oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe.

Vorsätzliche Insolvenzverschleppung: In diesem Fall können Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren verhängt werden.

Das magische Dreieck der Vermögensanlage



Sicherheit

Rentabilität

Liquidität

Funktionen des Eigenkapitals

Gründungsfunktion:

- Eine Unternehmensgründung erfordert Eigenkapital. Mit diesem werden die ersten Gründungsinvestitionen finanziert. Eine Rückzahlung ist nicht vorgesehen.

Finanzierungsfunktion:

- Das vorhandene Eigenkapital steht dem Unternehmen unbefristet zur Verfügung. Es ist ein wesentliches Kriterium für Kreditwürdigkeit und Rating.

Verlustabsorptionsfunktion:

- Entstehende Verluste können nur durch das Eigenkapital aufgefangen werden. Wird das Eigenkapital negativ ist Überschuldung anzunehmen (siehe hierzu § 19 INSO).

Herrschaftsfunktion:

- Die Anteile am Eigenkapital sind Grundlage für den Einfluss auf das Unternehmen.

Bezugsgröße bei der Gewinnverteilung:

- Der Eigenkapitalanteil dient als Berechnungsgrundlage bei der Verteilung von Gewinnen und Verlusten.

Kapitalgesellschaften: Wie unterscheiden sich Eigenkapital von der Kapitaleinlage?

Eigenkapital	Kapitaleinlage
Berechnung Differenz aus Gesamtvermögen und Fremdkapital	Berechnung Summe des ursprünglich eingelegten Kapitals der Eigentümer
Bestandteile des Eigenkapitals Kapitaleinlage + Rücklagen (gesetzliche & freiwillige) + Gewinn(Verlust)vortrag	Bestandteile der Kapitaleinlage GmbH Stammkapital AG = Grundkapital OHG = Kapitaleinlage (fix)
Indikatorfunktion Vermögensmehrung durch operative Tätigkeit = Eigenkapital steigt Vermögensminderung durch operative Tätigkeit = Eigenkapital sinkt	Indikatorfunktion Zeigt Fremdkapitalgebern Verlustaufnahmepotenzial an Eigenkapitalquote Fremdkapitalquote
Veränderung Durch die Gewinn(verlust)vorträge kann das Eigenkapital steigen oder sinken	Veränderung Kann nur durch aufwendigen formal regeltem Prozess verändert werden (Kapitalerhöhung / Kapitalherabsetzung)
Insolvenz Negatives Eigenkapital weist auf Überschuldung hin (§ 19 INSO)	Insolvenz Die Kapitaleinlage haftet als Vermögensbestandteil der Gesellschaft im Insolvenzfall. Rückzahlung nur falls im Insolvenzverfahren nach Bedienung aller Fremdkapitalgläubiger noch Masse übrig bleibt



RECHTSFORMEN VON UNTERNEHMEN

**Varianten der Rechts- oder Unternehmensformen
deutscher Unternehmen**



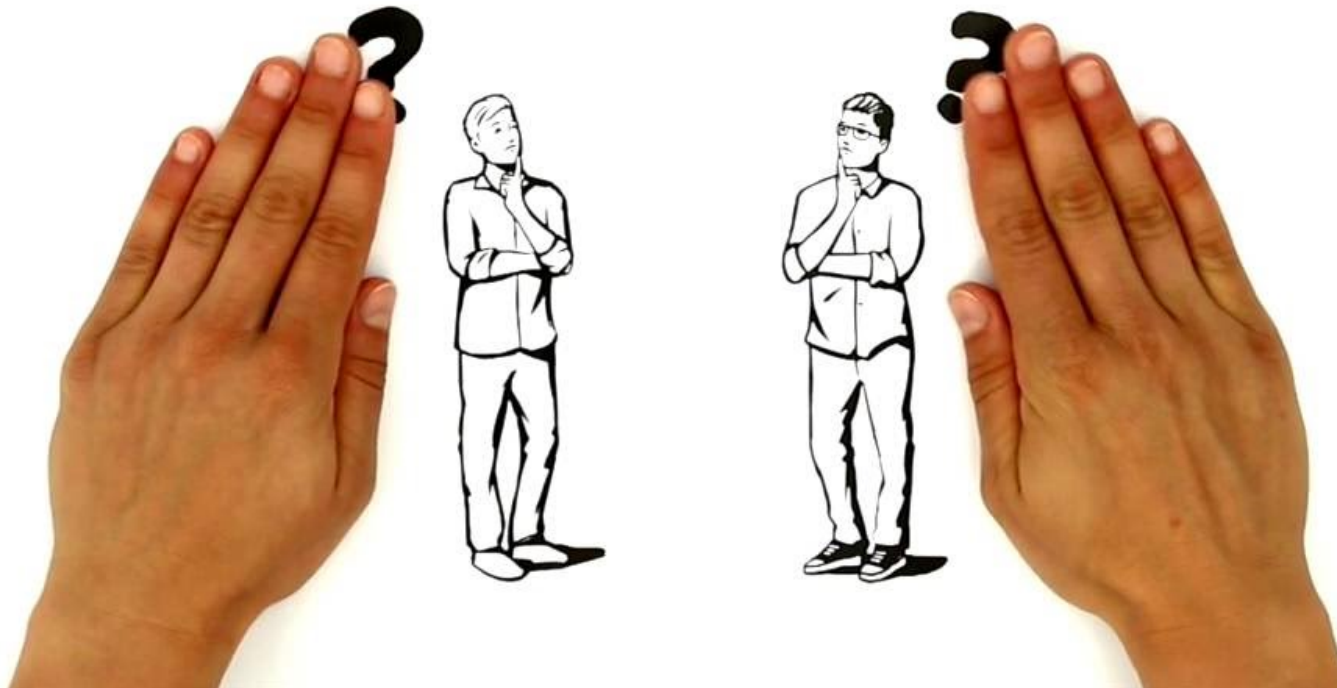
Unternehmensgründung

Rechtsformen oder auch Unternehmensformen

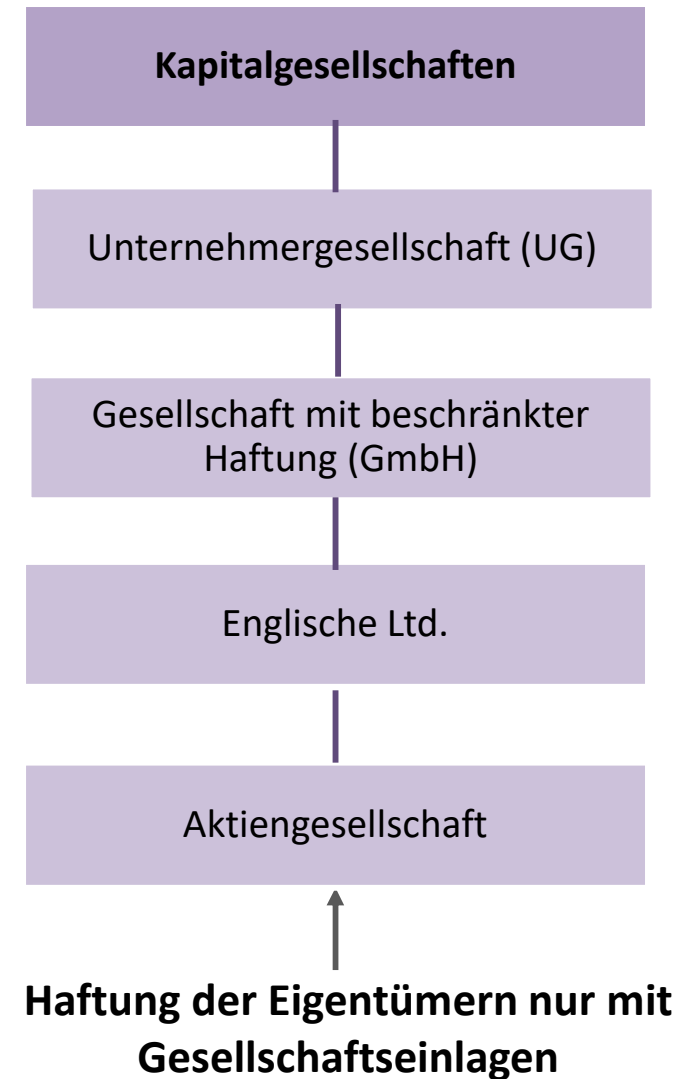
Rechtsformen und Unternehmensformen

Rechtsstellung als Person gegenüber anderen Personen und gegenüber dem Staat
(Kapitalgesellschaften: rechtlicher Mantel)

Zentrale Unterscheidungskriterien



Kategorisierung der Rechtsformen



Unterschiede Personengesellschaften <> Kapitalgesellschaften

Merkmale	Personengesellschaft	Kapitalgesellschaft
Rechtspersönlichkeit	Keine juristische Person	Juristische Person
Vermögen der Gesellschaft	Gesamtvermögen der Gesellschafter	Eigenes Vermögen der Gesellschaft
Haftungskapital	Gesellschaftsvermögen + Privatvermögen aller Vollhafter	Eigenes Vermögen der juristischen Person
Geschäftsführung + Vertretungsmacht	Im Normalfall durch die Gesellschafter	Durch die Organe
Bestehen der Gesellschaft	Abhängig vom Gesellschafterbestand	Unabhängig vom Gesellschafterbestand
Besteuerung des Gewinns	Einkommenssteuer	Körperschaftsteuer

Natürliche Personen zahlen Einkommenssteuer auf sämtliches erstmalig zufließendes Netto Einkommen

Juristische Personen zahlen Körperschaftssteuer auf Gewinn (Netto-Vermögensmehrung)

Vermeidung Doppelbesteuerung bei Privatleuten: Die durch Unternehmen gezahlte Körperschaftssteuer wird angerechnet bei der EK-Steuer der Privatpersonen



Einzelunternehmen als Unternehmensrechtsform

Kleine Unternehmen

Rechtsformentscheidung

Wer sich allein selbstständig macht und **keine** Ein-Personen-Kapitalgesellschaft wählt (Ein-Mann-GmbH, Ein-Mann-UG, Ein-Mann-AG), gründet ein **Einzelunternehmen**.

Das Einzelunternehmen ist eine eigene Rechtsform. Gründung: formlos, Gewerbeschein

Einzelunternehmen können Gewerbetreibende, Freiberufler oder Land- und Forstwirte sein.

Als alleiniger Inhaber haftet ein Einzelunternehmer mit seinem gesamten Privatvermögen für sein Unternehmen (Vollhafter)! Unternehmensinsolvenz => Privatinsolvenz!

Ein Einzelunternehmen kann Mitarbeiter beschäftigen.

Liegt ein „in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb“ zu Grunde, muss ins Handelsregister eingetragen werden (**e.K.**)



Die Personengesellschaft

Unternehmensformen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Auf Basis des BGB gegründete Gesellschaft, welche die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks fördern soll (allerdings nur Kleingewerbe möglich) => gemeinsame Vertretung.

Gegenüber Gläubigern haften die Gesellschafter grundsätzlich persönlich und unbeschränkt.

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Wie GbR: Unter einer Firma wird gemeinsames Handelsgewerbe, meist mit wirtschaftlichem Zweck, gegründet – aber: ab 100.000 Euro Umsatz muss statt GbR => OHG!

Gegenüber Gläubigern haften die Gesellschafter grundsätzlich persönlich und unbeschränkt.

Eingetragener Verein

Bei einem nicht eingetragenen Verein haften alle Mitglieder gleichsam für die Schulden und Schäden des Vereins. Bei einem eingetragenen Verein haftet erst einmal immer der Verein. Er ist eine juristische Person.

Wird der Verein haftbar gemacht, weil ein Dritter geschädigt wurde, haftet immer auch der Vorstandsvorsitzende persönlich und gesamtschuldnerisch diesem Dritten gegenüber auf Schadenersatz.

Unternehmensformen

Kommanditgesellschaft (KG)



Eine KG wird den Personengesellschaften zugerechnet und unterliegt demnach bei weniger als 2.000 Mitarbeitern nicht der unternehmerischen Mitbestimmung.

Unternehmensformen

	BGB Gesellschaft (GbR)	Kommanditgesellschaft (KG)
Gesellschaftsform	Personengesellschaft	Personengesellschaft
Person	natürliche Person	natürliche Person
Handelsregistereintrag	nein	ja
Mindestanzahl Gründer	2	2
Kapitalbeteiligung	Höhe der Anteile	Komplementär: Höhe Anteile Kommanditist: Höhe Einlage
Haftung	unbeschränkt, persönlich	KP: unbeschränkt KD: Höhe Einlage
Gewinnbeteiligung	nach Köpfen	4 % der Kapitaleinlage Rest: angemessen
Verlustbeteiligung	nach Köpfen	angemessenes Verhältnis
Geschäftsführung	nur gemeinsam	Nur Komplementär
Vertretungsmacht	Geschäftsführer	Nur Komplementär
Überwachende Organe	nein	nein
Beschließende Organe	nein	nein
Kündigung	Jederzeit, nicht zur „Unzeit“	Ende des GJ mit Frist 6 Monate
Gesetzliche Grundlage	BGB	HGB

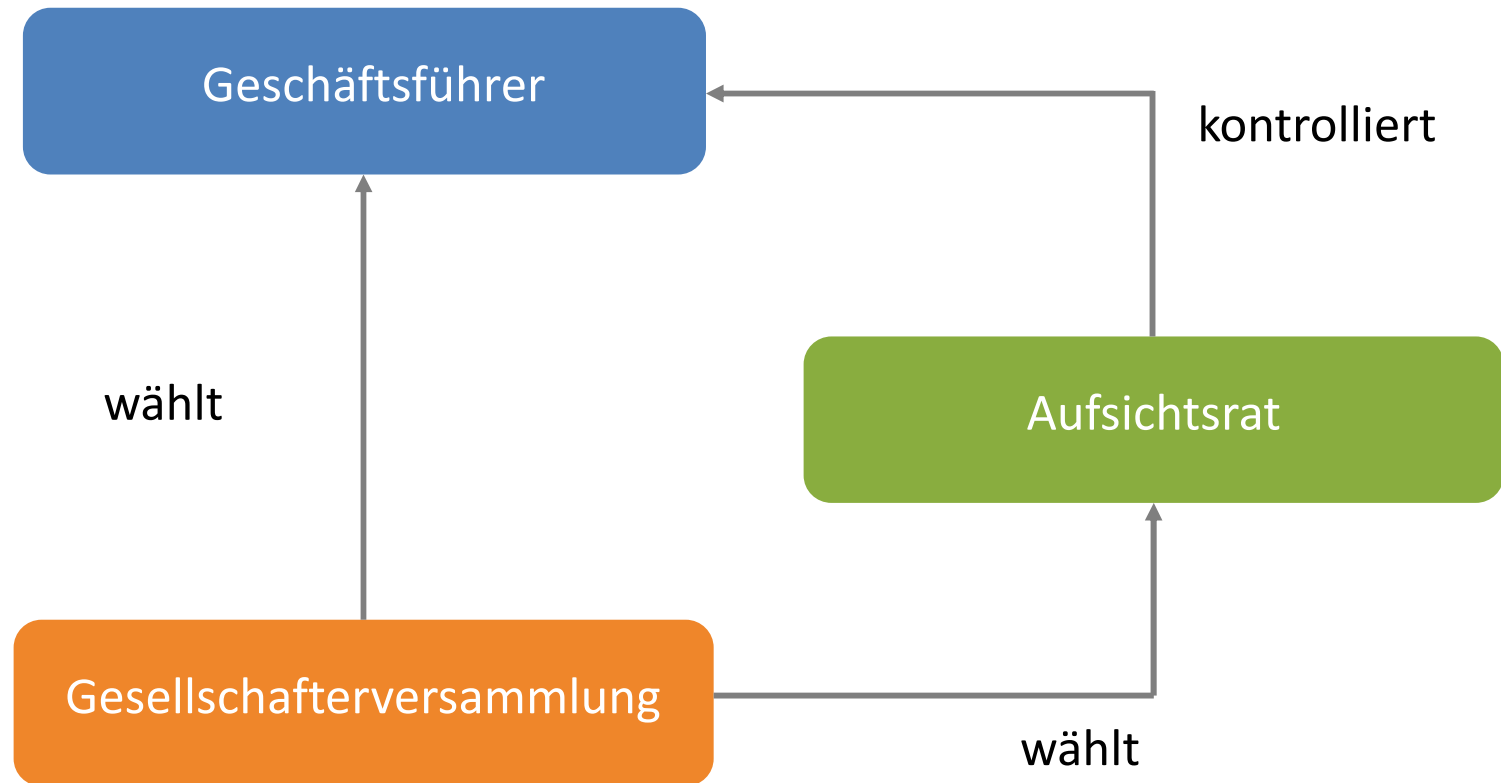
GMBH



Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Rechtsformen der Unternehmen: Kapitalgesellschaften

Die GmbH



Versammlung der Gesellschafter

Stimmrecht gemäß Anteil am
Stammkapital

Unternehmensformen

	GmbH	UG Haftungsbeschränkt
Gesellschaftsform	Kapitalgesellschaft	Kapitalgesellschaft
Person	Juristische Person	Juristische Person
Handelsregistereintrag	ja	ja
Mindestanzahl Gründer	1	1
Kapitalbeteiligung	Stammkapital mind. 25.000	Stammkapital mind. 1 Euro
Haftung	Gesellschaftsvermögen	Gesellschaftsvermögen
Gewinnbeteiligung	entsprechend Anteil	entsprechend Anteil
Verlustbeteiligung	beschränkt	beschränkt
Geschäftsführung	Geschäftsführer	Geschäftsführer
Vertretungsmacht	Geschäftsführer	Geschäftsführer
Überwachende Organe	AR bei mehr als 500 MA	AR bei mehr als 500 MA
Beschließende Organe	Gesellschafterversammlung	Gesellschafterversammlung
Kündigung	Keine Kündigung möglich	Keine Kündigung möglich
Gesetze	GmbH-Gesetz	GmbH-Gesetz

Unternehmensformen

Mezzaninekapital bei der GmbH durch die stille Gesellschaft

Stille Gesellschaft

Die stille Gesellschaft ist eine Innengesellschaft. Sie entsteht lediglich durch Vertrag zwischen der GmbH und dem stillen Gesellschafter und ist somit für einen Außenstehenden in der Regel nicht erkennbar. Die stille Einlage wird dem Eigenkapital zugerechnet.

GmbH & typisch Still.

Der stille Gesellschafter nimmt am Verlust (wie = vertraglich geregelt) bis zur Höhe seiner Einlage teil (§ 232 Abs. 2 HGB). Teilweise auch gewinnunabhängige Minimalverzinsung.

GmbH & atypisch Still.

Die atypisch Stille Beteiligung ist im Gegensatz zur typisch stillen Gesellschaft eine Mitunternehmerschaft (Beteiligung nicht nur am Gewinn sondern auch am Vermögen des Unternehmens).

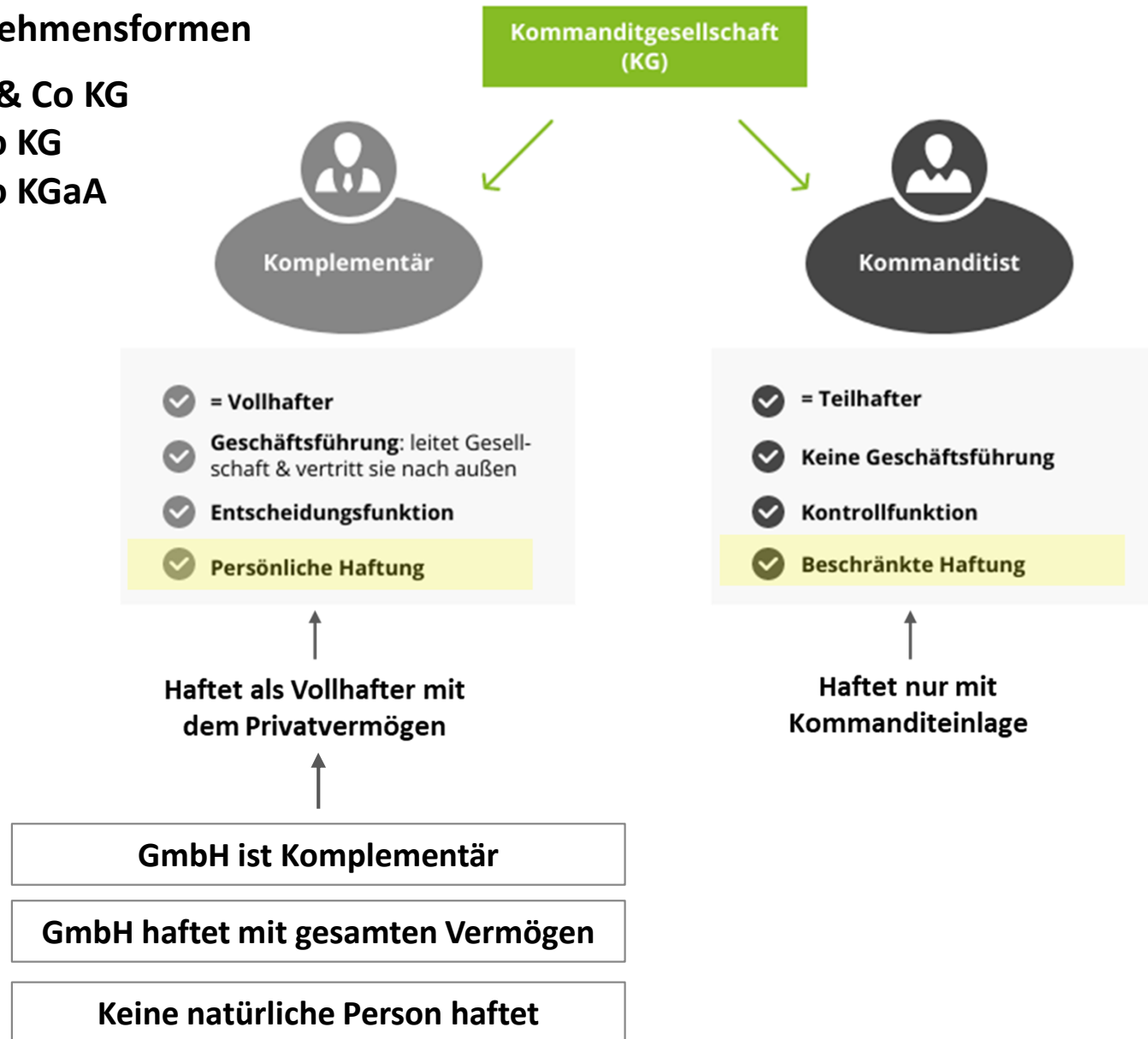
Wird in einem Unternehmen das Eigenkapital negativ, so kann die Überschuldung durch eine stille Beteiligung aufgehoben werden.

Unternehmensformen

GmbH & Co KG

SE & Co KG

SE & Co KGaA



Die unternehmerische Mitbestimmung kann in einer Kapitalgesellschaft & Co. KG vermieden werden, wenn die Komplementärin selbst weniger als 500 Arbeitnehmer und die Kommanditgesellschaft nicht mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigen.



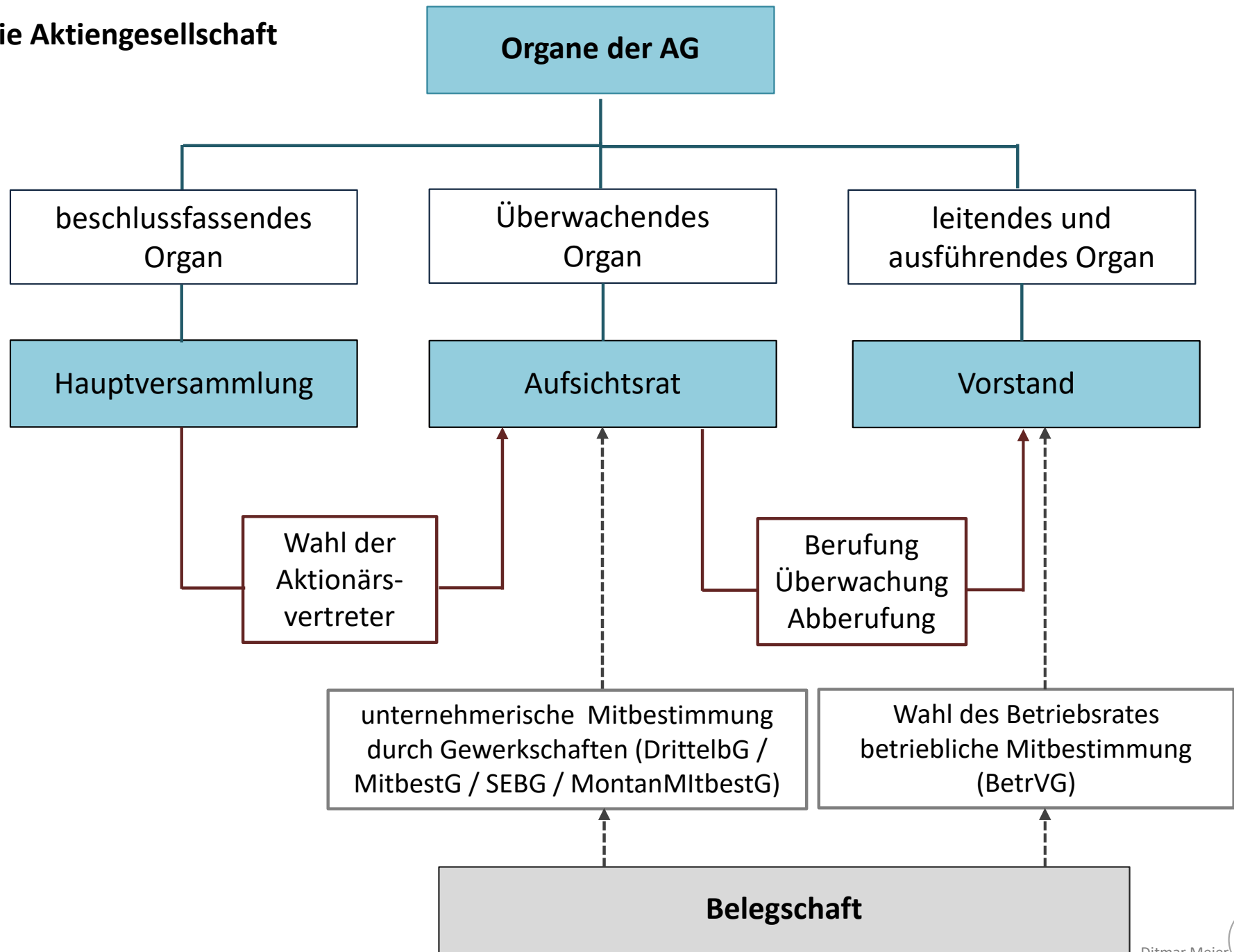
Die Aktiengesellschaft (AG)

Handelsgesellschaft, deren Eigenkapital (Grundkapital) in Aktien gestückelt wird und die dann üblicherweise von vielen einzelnen Gesellschaftern (Aktionäre =übernommen werden.

Die Aktionäre haften nur in Höhe ihres Anteils (Aktien).

Unternehmensformen

Die Aktiengesellschaft



Unternehmensformen

Die Aktiengesellschaft

Einfluss des Aktionärs

Einfluss auf die Geschäftspolitik über Hauptversammlung

Konstitutive Beschlüsse nur durch HV möglich

Recht auf Beteiligung am Gewinn (Aufteilung beschließt HV)

Auskunftsrecht über alle Angelegenheiten der Gesellschaft

Anfechtung eines Beschlusses der HV wegen Gesetzes- oder Satzungsverstoß

Recht auf junge Aktien bei Grundkapitalerhöhung

Entgegennahme Jahresabschluss, Lagebericht, Bericht des AR, Beschluss über Verwendung des Bilanzgewinns

Recht auf Liquidationserlös

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates (Verweigerung = Schadensersatzansprüche möglich)

Die Aktiengesellschaft

	AG
Gesellschaftsform	Kapitalgesellschaft
Person	Juristische Person
Handelsregistereintrag	ja
Mindestanzahl Gründer	1
Kapitalbeteiligung	Aktien , 1 Euro Mindestnennbetrag Grundkapital 50.000 Euro
Haftung	Gesellschaftsvermögen (Aktien)
Gewinnbeteiligung	Dividende
Verlustbeteiligung	Dividende
Geschäftsführung	Vorstand
Vertretungsmacht	Vorstand
Überwachende Organe	Aufsichtsrat
Beschließende Organe	Hauptversammlung
Kündigung	Keine Kündigung möglich => aber Verkauf der Aktien an der Börse
Gesetze	AG-Gesetz



Die **Europäische Gesellschaft (SE)** ist eine Rechtsform für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum (Grundkapital mindestens 120.000 Euro).

Die SE kann in jedem Land der EU gegründet werden und kann unkompliziert in jedes Land der EU verlegt werden.

Unternehmensformen

Kommanditgesellschaft

Kommanditgesellschaft – Komplementär & Kommanditist

Soll natürliche Person sein

Kann Kapitalgesellschaft (AG, GmbH) sein



- ✓ = **Vollhafter**
- ✓ **Geschäftsführung:** leitet Gesellschaft & vertritt sie nach außen
- ✓ **Entscheidungsfunktion**
- ✓ **Persönliche Haftung**

Kommanditgesellschaft (KG)

Soll natürliche Person sein

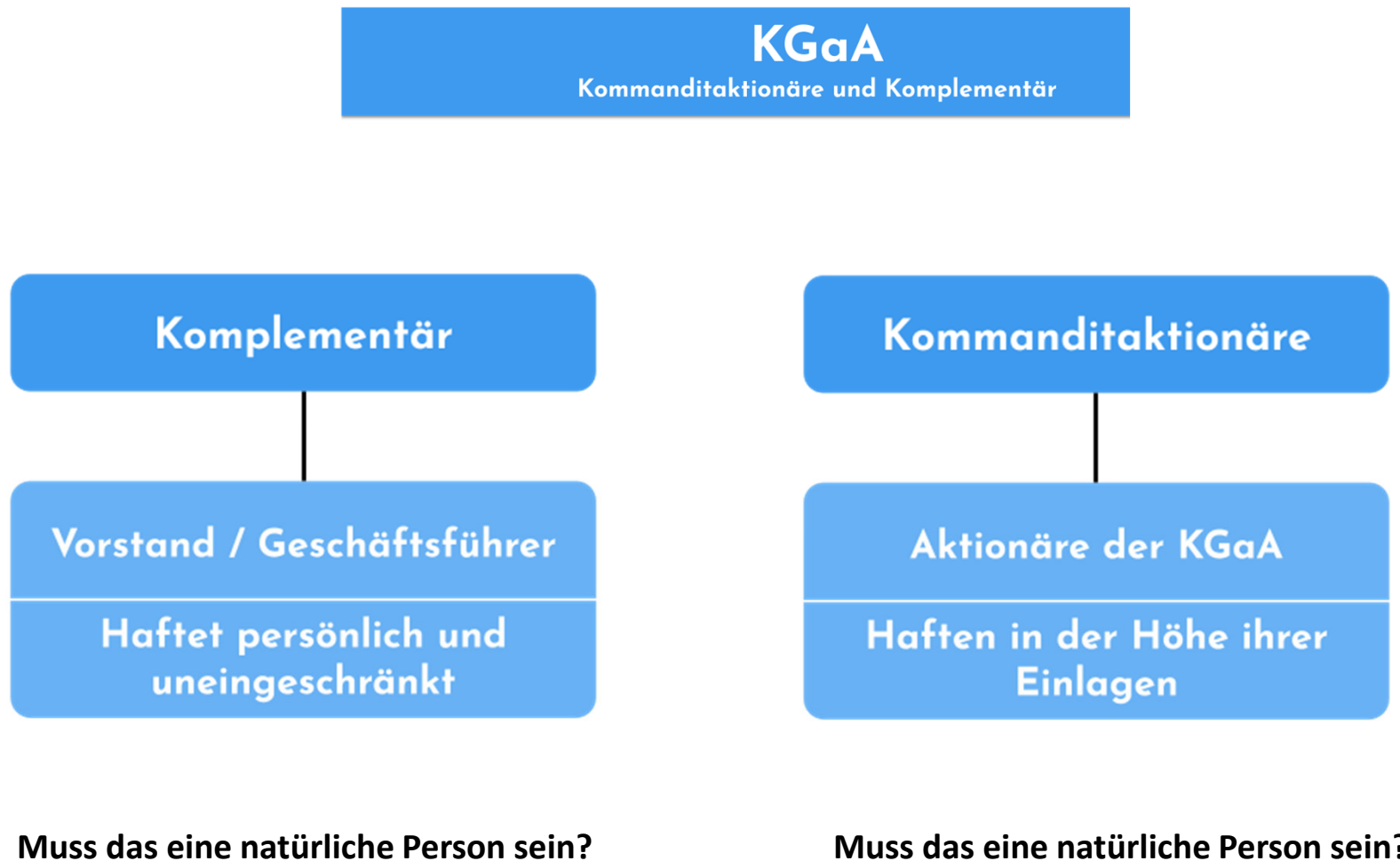
Kann Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, Stiftung, Verein) sein



- ✓ = **Teilhafter**
- ✓ **Keine Geschäftsführung**
- ✓ **Kontrollfunktion**
- ✓ **Beschränkte Haftung**

Unternehmensformen

Sonderformen Kommanditgesellschaft auf Aktien KGaA





Global Player ist eine Bezeichnung für Unternehmen, die am internationalen Wettbewerb teilnehmen und in ihrer Branche weltweit zu den führenden Anbietern zählen.

Global Player können entweder ausländische Tochtergesellschaften gründen oder vor Ort mit einer juristisch eigenständigen Vertriebsgesellschaft eng zusammenarbeiten. Ziel ist es durch einen weltweiten Absatz Skalen- und Synergieeffekte zu erlangen.



Als **Hidden Champions** (heimliche Gewinner) werden mittelständische Unternehmen bezeichnet, die in Nischen-Marktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden sind.

In der Öffentlichkeit sind Hidden Champions meist kaum bekannt, sie sind in der Regel keine Aktiengesellschaften und werden somit auch nicht von Analysten und Investoren beobachtet.

Unternehmensformen

GmbH & Co KG

Mischform zwischen Kommanditgesellschaft und GmbH

Unterschied zu KG: als Komplementär tritt eine GmbH als Gesellschafter ein



Was ist eine GmbH & Co KG? Eine Personen- oder Kapitalgesellschaft?

Wer ist bei der Kommanditgesellschaft der Voll- wer der Teilhafter?

Wer ist bei der GmbH & Co KG der Voll- wer der Teilhafter?

Wer haftet wie bei der GbR? Erklären Sie den Sachverhalt an einem Beispiel!

Was ist eine stille Beteiligung?

Wer haftet bei der GmbH & still und in welchem Umfang?

Wieso werden Hidden Champions und Global Player unterschieden?



Globalisierung, Internationalisierung, Multilateralismus
Internationale Verflechtungen nehmen zu, und zwar zwischen
Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten.



Ende Rechtsformen